臺南市議會第4屆第5次定期會提案

臨時動議	編　　號	動　議　人
	1	余杬青
附議人	邱議長莉莉、許至椿、吳通龍、李鎮國、朱正軒、沈震東 施余興望 Tjakumay Tagaw、蔡育輝、李偉智、李宗翰 Ingay Tali 穎艾達利、林依婷、李啓維、蔡淑惠、陳皇宇 蔡宗豪、鄭佳欣	
案由	面臨教育人力不足之狀況，臺南市政府應保障代理教師合理待遇，參酌教育部114年6月27日正式公告「臺教授國部字第 1145502437A 號」，修正之《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，建請市府積極研擬建立代理教師之年資提敘制度，用以完善臺南市師資人力網絡，避免因制定辦法不彰導致人才外流至其他縣市，也避免徒增未來教育人才招聘之困難。	
說明	一、113年8月9日憲法法庭之113年憲判字第7號判決，表示教育部及臺南市政府不採計合格代理教師職前年資恐有違憲之虞，相關單位應於一年內做出修正，已有許多縣市已跟進並制定相關提敘辦法，如臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市……等。 二、教育部於114年6月27日正式公告「臺教授國部字第 1145502437A 號」，修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，新增第16條第 3 項條文，明定：合格代理教師的工作年資，只要單次聘期超過 3 個月、累積滿 1 年，即可提敘1級薪資，比照專任教師辦理。 三、一年之期限將至，建請臺南市政府積極作為，為免於臺南市教育人才因制度不健全而外流，也避免增加未來招聘教育人才之窘境，應即刻辦理建置代理教師年資提敘制度；研議放寬年資認定準	

	則（臺南市有聘期為8月30日至隔年6月30日不足一年之情形，應斟酌給予年資）；並明確訂立在不同學校（包含私立學校）累計滿三個月皆適用此提敘辦法，避免各校人事版本不同而使代理教師權益受阻礙，以終結長年「做再久也不調薪」之結構性不公平狀態。
辦法	如案由。
大會決議	照案通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

臨時動議	編　　號	動　　議　　人
	2	蔡育輝
附議人	邱議長莉莉、吳通龍、蔡淑惠、陳皇宇	
案由	建請臺南市政府儘速檢討修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」，對公告列入易淹水地區之農牧用地應禁止新設置畜牧設施之申請及刪除第五條第一項第五款但書一併納入規範，以免影響周邊居民、農作物及禽畜安全。	
說明	一、雖本自治條例第五條第一項第六款已明定設置一定寬度隔離綠帶及一定高度圍牆，以減少對鄰田作物之影響及降低疫病傳播風險。惟屢接獲居民陳情反映及考量新設置畜牧場基地之場域及其周邊地形、水流等不可預測因素，對公告列入易淹水地區及現行第五條第一項第五款但書容許三戶建物以下並設置一年以上得核准業者申請而言，根本無法完全杜絕及免除新設置畜牧設施對鄰近建物所可能引發疫病傳染之風險。 二、建請臺南市政府儘速檢討「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」，對公告列入易淹水地區之農牧用地應禁止新設置畜牧設施之申請及刪除第五條第一項第五款但書一併納入規範，以免影響周邊居民、農作物及禽畜安全。	
辦法	如案由。	
大會決議	送市府研議辦理。	

臺南市議會第4屆第5次定期會
審議各類議案統計表

（114年4月25日~114年7月3日）

類別＼議案別	市府提案	議員提案	人民請願案	小計	備註
民政教育委員會 （本會、民政、教育、體育、原住民族事務、客家事務、秘書、人事、各區公所）	6	134		140	一般備查案：3案 專案報告：1案
財經委員會 （財稅、主計、經發、農業、地政）	10	130		140	一般備查案：2案 專案報告：1案
環保衛生委員會 （環保、衛生、社會、法制、政風）	13	75		88	
建設委員會 （都發、觀旅、文化、勞工）	12	43		55	一般備查案：1案 會勘紀錄報告：1案
保安委員會 （警察、消防、交通）	2	90		92	
工務委員會 （工務、水利、研考、新聞）	8	295		303	市府提案含不予審議1案
法規委員會 （審查本市法規）	6	1		7	市府提案含先予撤案1案 議員提案同意撤案1案 法規查照案：14案 法規備查案：3案（含同意市府撤回1案，退回1案） 未完成事項：1案
本會會務		1		1	
臨時動議 （議事組）		2		2	
合　　計	57	771		828	查照/備查案、會勘紀錄報告、專案報告、未完成事項不列入議案統計。

捌、上次會決議案執行情形報告

臺南市議會第四屆第六次臨時會<議提案><114年4月>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議民教字第1130007444號	民政教育議提001號	有關臺南市政府暨所屬機關學校公教人員未休假加班費最高不得超過14日過少乙案，建請臺南市政府應參照其他縣市調高至20天。	周麗津、陳怡珍、Ingay Tali 穎艾達利、李宗霖	照案通過。	人事處	一、113年9月3日府人考字第1132020775號函復。 二、本項提案業以上開函回覆本市議會並副知提案議員，函覆內容如下： （一）依行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施第1點規定略以，公務人員具有超過10日之休假資格者，除應休畢10日以外之休假，如確因機關公務需要未能休假者，得依規定核發未休假加班費。基此，本府自114年度起，各機關學校公務人員未休假加班費，每年度最高不超過14日。 （二）為鼓勵所屬公務人員兼顧工作、家庭及身心衡平，適度安排休假，有關建議參照其他縣市調高未休假加班費日數至20天案，將審酌本府財政狀況適時研議調整。 三、賡續視本府財政狀況適時研議調整。	研議中
南議民教字第1130007445號	民政教育議提002號	建請市府人事處提高所屬機關學校、公教單位兼任行政職人員未休假加班費最高天數，參照其他縣市調高至20天，以鼓舞學校行政人員士氣。	曾之婕	照案通過。	人事處	一、113年9月9日府人考字第1132016881號函復。 二、本項提案業以上開函回覆本市議會並副知提案議員，函覆內容如下： （一）依行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施第1點規定略以，公務人員具有超過10日之休假資格者，除應休畢10日以外之休假，如確因機關公務需要未能休假者，得依規定核發未休假加班費。基此，本府自114年度起，各機關學校公務人員未休假加班費，每年度最高不超過14日。 （二）為鼓勵所屬公務人員兼顧工作、家庭及身心衡平，適度安排休假，有關建議參照其他縣市調高未休假加班費日數至20天案，將審酌本府財政狀況適時研議調整。 三、賡續視本府財政狀況適時研議調整。	研議中
南議民教字第1130007446號	民政教育議提003號	建請更新安慶國小棒球練習場相關設備，以維學童練習安全，並提升訓練效率與品質。	蔡麗青	函送市府研辦。	體育局	一、113年12月24日府體設字第1132032361號函復。 二、本案已以專案方式申請113年度教育部補助辦理「棒球練 習場內外野場地及周邊防護圍網改善工程」，已於114年2月10日報竣工。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議民教字第1130007447號	民政教育議提004號	建請市府積極維護本市運動場館設備與各項設施，除主動巡檢外，並建立民眾可回報場館問題之管道，俾提供民眾良好完善的運動及觀賽環境。	李宗霖	照案通過。	體育局	一、 113年9月5日府體設字第1131226793號函復。 二、 有關於足球場適合地點建立民眾可回報場館問題之管道一項，本府體育局將於場地二處入口設置告示牌揭露回報場館問題之方式供運動民眾可回報場地問題和意見，以利本府體育局改善。 三、 有關觀眾席加裝風扇一項，本府體育局將和認養單位討論，並參酌各地戶外足球場地作法，以確認實際效益及評估可行性。	錄案辦理
南議民教字第1130007448號	民政教育議提005號	建請市府體育局盡速提出都市計畫變更計畫，放寬亞太棒球場(公39)的多目標使用及使用管制的作業，以滿足亞太棒球訓練中心需求並帶動周邊區域發展。	郭鴻儀、黃麗招、邱昭勝、陳昆和、沈家鳳	函送市府研辦。	體育局	一、113年9月9日府體綜字第1132013976號函復。 二、有關安南區公39用地興建亞太國際棒球訓練中心7面球場，目前建築量體已達都市計畫使用管制，爰體育局刻正另尋合宜用地，解決包含球員住宿、簡易商業設施等用地需求。	錄案辦理
南議民教字第1130007449號	民政教育議提006號	建請改善善化區多功能文康中心球場、看台防護設施，維持球場安全性與看台防護功能。	李偉智	照案通過。	民政局	一、113年10月7日府民自字第1132138231號函復。 二、有關善化區多功能文康中心球場設施改善案，已請善化區公所先行評估了解，並依地方民眾實際使用需求研議辦理。	研議中
南議民教字第1130007450號	民政教育議提007號	建請將機關學校公教人員的未休假參照其他縣市調高至20天。	王家貞	照案通過。	教育局	一、113年9月4日府教人(一)字第1131227143號函復。 二、為激勵員工並兼顧財政狀況，原於108（學）年度未休假加班費為7日，近年已陸續調高未休假加班費，分別於109（學）年度、110（學）年度及114（學）年度調高至11日、13日及14日，已核增7日，並將再視本府財務狀況整體研議。	研議中
南議民教字第1130007451號	民政教育議提008號	建請市府將機關學校公教人員未休假加班費，參照其他縣市調高至20天，以鼓舞行政人員士氣。	李宗霖	照案通過。	教育局	一、113年9月4日府教人(一)字第1131227594號函復。 二、為激勵員工並兼顧財政狀況，原於108（學）年度未休假加班費為7日，近年已陸續調高未休假加班費，分別於109（學）年度、110（學）年度及114（學）年度調高至11日、13日及14日，已核增7日，並將再視本府財務狀況整體研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議民教字第1130007452號	民政教育議提009號	有關臺南市公立專設幼兒園職員薪資為六都之末，且未設立契約進用職員的完整進用考核及待遇辦法乙案，建請臺南市政府應儘速改善。	周麗津、陳怡珍、Ingay Tali 穎艾達利	照案通過。	教育局	一、113年9月6日府教特(一)字第1132049182號函復。 二、辦理情形: (一)專設幼兒園職員為民國101年幼托整合以後制定之人員編制，係依「幼兒園行政組織及員額編制標準」第6條所進用之行政職員，其勞雇權益依勞動基準法等相關規定辦理。 (二)有關本市公立專設幼兒園契約進用職員薪資，本府訂定《臺南市公立專設幼兒園契約進用職員調薪基準表》自112年起於現任幼兒園服務滿2年或留職停薪復職滿2年，且最近1年考核列乙等以上者得予調薪。 (三)本府為因應軍公教人員調薪，本市公立專設幼兒園契約進用職員薪資亦比照軍公教人員薪資調整幅度調高薪資。 (四)為體恤職員工作辛勞，穩定園務運作，本府教育局研議本市公立專設幼兒園契約進用職員待遇調整方案，比照非營利幼兒園實施辦法附表四職員薪資支給基準表，分二學年調升薪資額度，以維護專設幼兒園職員權益(將俟114年軍公教員工待遇調整3%案由總統公布完成法定程序後，函請本市公立專設幼兒園配合調整契約進用職員薪資)。	錄案辦理
南議民教字第1130007453號	民政教育議提010號	建請市府針對幼兒園及教保機構之性別事件嚴格落實相關處理程序，善盡調查責任，並積極預防，以維幼兒權益。	李宗霖、沈家鳳	照案通過。	教育局	一、113年9月5日府教特(一)字第1131220928號函復。 二、辦理情形： (一)教育局於知悉幼兒園及教保機構疑似有性別事件時，即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」及「教保相關人員違法事件處理流程」辦理程序如下： 1. 立即會同相關單位到園保存與事件有關之證據、資料，釐清與疑似行為人間有無相關親屬關係，以利調查進行函文通知幼兒園將疑似行為人予以暫時停聘或停職並配合調查。 2. 依限召開認定委員會審查小組，倘審查決議受理即組成調查小組並全園清查有無其他幼兒受到不當行為。 3. 俟審查小組進行調查並製作調查報告及處理建議後，即送認定委員會進行認定疑似行為人是否有一至四年或終身不得進用期間。 (二)上述經調查屬實且處罰鍰者，教育局均依法公布行為人姓名及教保服務機構名稱；經認定為不適任人	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						員後，通報至全國教保服務機構不適任人員資料庫登載通報資料。 (三)在預防部分，教育局持續不定期到園檢查各園進用之教職員工，是否均依法報主管機關備查；另為強化幼兒園內部自我管控及風險意識，本市已訂定「幼兒園自主風險管理檢核表」並通函全市幼兒園配合辦理，倘園方未落實行政自我檢核管理，以致發生違法事件，教育局亦將一併查察追究責任。	
南議民教字第1130007454號	民政教育議提011號	建請市府調整本市四所完全中學「教師兼任行政人員每週授課節數」以及「全校協助行政減授課總節數」比照其他五都之高中。	李宗霖	函送市府研辦。	教育局	一、113年10月14日府教課(一)字第1132154943號函復。 二、有關本市四所高中為完全中學，完全中學同時設有高中部及國中部，不同於國立高中，除高中設有之組織編制，四所完中另設有國中部主任及組長等行政職務，以協助並分擔校內國中部行政事務，爰授課節數訂定之考量不同於國立高中。考量完全中學組織編制不同於國立高中及財政因素，本案經評估暫不調整。	錄案辦理
南議民教字第1130007515號	民政教育議提012號	有關臺南市北區大豐里活動中心汰換冷氣機申請乙案，本席建請臺南市政府應儘速編列經費辦理。	陳怡珍、Ingay Tali穎艾達利	照案通過。	民政局	一、113年9月5日府民自第1131210752號函復。 二、辦理情形： (一)有關北區大豐里活動中心汰換冷氣機工程案，北區區公所於113年7月18日提送申請計畫至本府民政在案。 (二)本府民政局並於113年8月27日核定北區區公所辦理改善，目前已改善完成。	錄案辦理
南議民教字第1130007516號	民政教育議提013號	建請市府民政局儘速在新市區中正路323巷9號至中正路口進行柏油路面改善工程，保障民眾通行安全。	陳碧玉	照案通過。	民政局	一、113年9月5日府民自第1131210673號函復。 二、本案已由新市區公所於113年9月改善完成。	錄案辦理
南議民教字第1130007517號	民政教育議提014號	學甲區新達里瓦寮社區側溝老舊年久失修，建請市府改善。	陳昆和、方一峰	照案通過。	民政局	一、113年9月5日府民自第1131210749號函復。 二、辦理情形： (一)有關學甲區新達里瓦寮社區側溝改善工程，學甲區公所於113年6月11日提送申請計畫至本府民政局在案。 (二)本府民政局於113年8月16日邀集地方里長、民意代表及公所現勘完畢，並依各區小型工程提報案件急迫性排列先後順序，以益整體改善各區生活環境。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議民教字第1130007518號	民政教育議提015號	建請臺南市政府民政局審慎撤除新化果菜市場舊址規劃活動中心。	余柷青、邱莉莉、林志展、李文俊	函送市府研辦。	民政局	一、113年9月5日府民自字第1131210744號函復。 二、辦理情形： (一)有關新化區多功能生活館新建案爭取於衛福園區3樓增建案，已於113年4月9日新化區公所簽奉府層核准在案。 (二)後續將請新化區公所評估彙整地方公共空間需求，以符合當地民眾使用。	錄案辦理
南議民教字第1130007519號	民政教育議提016號	建請市府盡速完成新市區永就里永新活動中心地坪及樓梯修復工程。	李偉智	函送市府研辦。	民政局、社會局	一、113年9月5日府民自字第1131210670號函復。 二、辦理情形： (一)本案經查為新化區永新活動中心地坪及樓梯修復工程案，新化區公所於113年7月18日提送申請計畫至本府民政局在案。 (二)本案建物列管經新化區公所113年12月24日簽奉秘書長核准列管於社會局，後續請新化區公所逕洽市府社會局辦理。 三、本案社會局業於114年3月17日以南市社團字第1140235206號函核定補助新化區公所辦理新化區永新活動中心地坪及樓梯修復工程經費計131萬元整。	錄案辦理
南議民教字第1130007520號	民政教育議提017號	請辦理七股區大埕里大寮大文國小後方道路改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	民政局	一、113年9月5日府民自字第1131210734號函復。 二、辦理情形： (一)有關七股區大埕里大寮大文國小後方道路改善工程案，七股區公所於111年6月13日提送申請計畫至本府民政局在案。 (二)本府民政局已邀集地方里長、民意代表及公所現勘完畢，並依各區小型工程提報案件急迫性排列先後順序，以益整體改善各區生活環境。	研議中
南議財經字第1130007555號	財經議提001號	請依永康公設專通報部方案，加速辦理市地重劃整體開發，完成開闢公兒 2-2及公兒 2-3，提升龍潭里公共開放空間服務水準。	陳秋萍	函送市府研辦。	都市發展局	一、113年8月30日府都規字第1131219435號函復。 二、永康區龍潭里公兒2-1、公兒2-2與公兒2-3等三處鄰里公園兼兒童遊樂場用地，均屬尚未徵收開闢之公共設施保留地。三處用地前已納入本府辦理中「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」內檢討解編，規劃透過跨區市地重劃，以整體開發方式取得開闢部分公兒用地。 三、上述都市計畫變更內容業由本市都市計畫委員會審議通過，並於110年11月19日函送內政部，刻由內政部都市計畫委員會審議中。惟實際變更內容，後續	錄案辦理